TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN BÌNH TÂN** **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 82/2022/QĐ-TA	*Bình Tân, ngày 16 tháng 02 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:

1. *Thẩm phán:* Ông Nguyễn Minh Tâm.
2. *Thư ký phiên họp:* Bà Lê Thị Kim Cương.

Ngày 16 tháng 02 năm 2022, tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 56/2021/QĐ-TA ngày 08 tháng 02 năm 2022 đối với:

Họ và tên: **Huỳnh Ngọc N**; Giới tính: Nam;

Sinh năm: 1983;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không;

Trình độ văn hóa: 12/12;

Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh;

Hộ khẩu thường trú: TL, phường Đ, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh;

Chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định.

Nghề nghiệp: Làm tự do.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Không.

Con ông: Huỳnh Thanh L và bà: Hồ Xuân T.

Ông Huỳnh Ngọc N có mặt tại phiên họp.

Có sự tham gia của:

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Huỳnh Thanh Tới – Trưởng Phòng Lao

động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân: Bà Trần Thị Kim Nghĩa, Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:

Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 15/12/2021, Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính và mời ông Huỳnh Ngọc N về trụ sở làm việc. Sau đó, Công an phường Bình Trị Đông B đưa ông Huỳnh Ngọc N đến Trạm Y tế phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm ma túy với kết quả dương tính. Tại bản tường trình, ông Huỳnh Ngọc N đã thừa nhận mình là người nghiện ma túy.

Ông Huỳnh Ngọc N có hộ khẩu thường trú tại TL, phường Đ, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh và hiện không có nơi cư trú ổn định.

Ngày 15/12/2021, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 3300/QĐ-UBND đưa người cai nghiện ma túy vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân để quản lý cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Huỳnh Ngọc N theo quy định.

Phiếu trả lời kết quả "Về việc xác định tình trạng nghiện ma tuý" ngày 19/12/2021 của Cơ sở xã hội Nhị Xuân kết luận ông Huỳnh Ngọc N nghiện Heroin.

Tại phiên họp:

Đại diện Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh trình bày nội dung đề nghị: Ông Huỳnh Ngọc N là đối tượng nghiện ma túy, không có nơi cư trú ổn định. Đề nghị Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Huỳnh Ngọc N, thời gian cai nghiện từ 12 đến 24 tháng tại Cơ sở cai nghiện ma túy Số 2.

Ông Huỳnh Ngọc N thừa nhận đang nghiện ma tuý đúng như cơ quan chức năng xác định, hiện nay không có nơi cư trú ổn định, đề nghị Tòa xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến: Tòa án nhân dân quận Bình Tân đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật từ khi thụ lý đến khi mở phiên họp. Đề nghị Tòa án chấp

nhận đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân đưa ông Huỳnh Ngọc N vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

XÉT THẤY:

Hồ sơ đề nghị Toà án xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp đầy đủ, hợp pháp, đủ cơ sở pháp lý để Toà án thụ lý và mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của các Điều 103, 104 của Luật xử lý vi phạm hành chính và các Điều 8,11 và 16 của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Theo hồ sơ đề nghị, lời thừa nhận của ông Huỳnh Ngọc N và kết quả tranh luận của những người tham gia phiên họp đã đủ căn cứ xác định ông Huỳnh Ngọc N là đối tượng nghiện ma tuý (Heroin), không có nơi cư trú ổn định, do đó việc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị đưa ông Huỳnh Ngọc N vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là đúng với quy định tại Điều 95, 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Tại phiên họp, ông Huỳnh Ngọc N đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi. Do đó Tòa án nhân dân quận Bình Tân căn cứ vào khoản 2 Điều 9 và khoản 2 Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành chính chấp nhận đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đưa ông Huỳnh Ngọc N đi cai nghiện bắt buộc một thời gian, thì mới đủ tác dụng trong việc đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Huỳnh Ngọc N.

Cơ sở tiếp nhận ban đầu là: Cơ sở cai nghiện ma túy Số 2.

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 18 (mười tám) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày 15/12/2021.

Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết.

3. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định, ông Huỳnh Ngọc N có quyền khiếu nại; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh có quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh có quyền kháng nghị đối với quyết định này.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:
- VKSND quận Bình Tân;
- Trưởng Công an quận Bình Tân;
- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Bình Tân;
- UBND phường Bình Trị Đông B;
- Cơ sở xã hội Nhị Xuân;
- Cơ sở cai nghiện ma túy Số 2;
- Ông Huỳnh Ngọc N;
- Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN

(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Minh Tâm